

ЧЕК-ЛИСТ И РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ С АГЕНТАМИ

ООО «Торговый Дом «ПраймКом»
ИНН 7715886527

Редакция для использования с агентским договором на поиск и привлечение покупателей порошковых красок

Главный принцип: агент получает деньги только за законное привлечение нового покупателя, а не за «решение вопроса» внутри компании клиента. Выплата возможна только после подтвержденной продажи и оплаты товара покупателем.

Схема работы:

1. Агент находит потенциального покупателя порошковых красок и передает ТД ПРАЙМКОМ (далее Компания) контакт клиента через заявку или реестр.
2. Компания проверяет, что клиент не был ранее в базе и что агент не является сотрудником, закупщиком или представителем этого клиента.
3. Компания самостоятельно ведет коммерческие переговоры, выставляет счет и продает товар покупателю напрямую.
4. После оплаты товара покупателем агент сдает отчет, компания проверяет документы и рассчитывает вознаграждение.
5. Деньги агенту перечисляются только безналично по договору, отчету агента и расчету вознаграждения.

Чек-лист до заключения договора с агентом

1. Получение от агента полные реквизиты: ФИО/наименование, ИНН, ОГРН/ОГРНИП, адрес, телефон, e-mail, банковские реквизиты.
2. Определить статус агента: ООО или ИП
3. Проверить агента по открытым источникам: действующий статус, недостоверность адреса/директора, банкротство, массовость, судебные риски.
4. Получение от агента письменное подтверждение, что он не является сотрудником/закупщиком/представителем потенциальных покупателей.
5. Согласовать процент или фиксированное вознаграждение и базу расчета: от оплаты без НДС, без доставки, без возвратов и штрафов.
6. Подписать агентский договор и приложения до передачи агентом первого клиента.

Чек-лист по каждому приведенному клиенту

1. Агент передает заявку на клиента до начала продажи: наименование/ФИО, ИНН, контакт, дата передачи, потребность клиента.
2. Проверено, что клиент не был ранее в базе компании и не вел активные переговоры напрямую.
3. Проверено, что агент не является сотрудником, закупщиком, директором, учредителем или представителем клиента.
4. Клиенту отправлено коммерческое предложение/счет от *компании* напрямую.
5. Покупатель оплатил товар на расчетный счет компании.
6. Товар отгружен, оформлены УПД/накладные/счета-фактуры, если применимо.
7. Нет возврата товара, отказа от сделки, неоплаченной дебиторки или спора по качеству.

Чек-лист перед выплатой агенту

1. Подписанный агентский договор с этим агентом. - *В наличии*
2. Есть продажа клиенту и поступление денег от клиента. - *Счет, УПД, выписка.*
3. Агент предоставил отчет агента за период/по сделке. - *Отчет агента.*
4. Ответственный проверил расчет вознаграждения. - *Расчетная таблица.*
5. Отчет агента утвержден компанией без возражений. - *Подпись/ЭДО/электронное согласование.*
6. Платеж агенту идет только на расчетный счет агента, без наличных и без переводов третьим лицам.
7. В назначении платежа указаны договор, отчет и период. - *Платежка.*

Регламент работы с агентами

1. Прием агента в работу

- Ответственный компании собирает реквизиты агента, проверяет статус и согласовывает размер вознаграждения.
- Договор подписывается до того, как агент начнет передавать клиентов.
- Агенту выдается памятка: кого нельзя привлекать, что нельзя обещать клиентам и когда возникает право на вознаграждение.

2. Передача клиента агентом

- Клиент считается приведенным только после письменной заявки агента: e-mail, мессенджер с сохранением переписки, ЭДО или отдельная форма заявки.
- В заявке должны быть минимум: наименование/ФИО клиента, ИНН, контактное лицо, телефон/e-mail, дата передачи, потребность, комментарий агента.
- Ответственный Компании в течение 1–2 рабочих дней проверяет клиента и ставит статус: «принят», «отклонен», «дубль», «требуется уточнение».
- Если клиент уже был в базе, вел переговоры напрямую или был привлечен другим агентом раньше, вознаграждение по нему не начисляется, если ответственный компании отдельно письменно не согласует иное.

3. Продажа клиенту

- Договор/счет с покупателем заключает сама компания, агент деньги от покупателя не принимает.
- Агент не вправе обещать скидки, отсрочки, качество, сроки поставки или иные условия без письменного согласования с ответственным компании.
- Все существенные условия сделки подтверждаются коммерческим предложением, счетом, договором или перепиской от компании.
- По спорным клиентам выплата агенту блокируется до решения вопроса с клиентом.

4. Отчет агента и расчет вознаграждения

- Отчет агента оформляется ежемесячно либо по каждой сделке, как установлено договором.
- В отчет включаются только клиенты, по которым поступила оплата и нет оснований для удержания/отказа.
- База расчета: фактически оплаченная клиентом стоимость товара без НДС, доставки, возвратов, штрафов, неустоек и иных нецелевых сумм, если договором не установлено иное.
- Если клиент оплатил частично, вознаграждение рассчитывается пропорционально фактической оплате.
- Если товар возвращен или оплата клиенту возвращена, сумма агентского вознаграждения сторнируется или удерживается из следующих выплат.

5. Оплата агенту

- Оплата производится только после утверждения отчета агента.
- Платить наличными, на личные карты третьих лиц, сотрудникам покупателя или «по просьбе агента другому человеку» нельзя.
- Назначение платежа: «Агентское вознаграждение по агентскому договору № __ от __, отчет агента № __ от __ за ____, без НДС».
- Агенту ИП/ООО оплата идет как контрагенту по договору по безналичному расчету без НДС.

Антикоррупционные правила

Стоп-ситуации

Ситуация	Риск
Агент работает у покупателя: снабженец, закупщик, инженер, директор, руководитель подразделения, бухгалтер, кладовщик с влиянием на закупку.	Высокий риск коммерческого подкупа или конфликта интересов.
Агент просит перечислить деньги на карту другого человека или сотрудника клиента.	Признак скрытого отката/обналичивания.
Агент говорит: «я договорюсь внутри, чтобы они купили», «закупщик попросил процент», «надо отблагодарить человека клиента».	Прямой коррупционный риск.
Клиент — государственное/муниципальное учреждение или закупка идет по 44-ФЗ/223-ФЗ.	Повышенный риск взятки/конфликта интересов.
Агент отказывается давать сведения о себе или о связи с клиентом.	Невозможность подтвердить реальность услуги.
Сумма вознаграждения явно завышена и не соответствует объему продаж/рынку.	Риск претензий налоговой/банка/115-ФЗ.

Что агент должен подтвердить письменно

1. Агент не является работником, представителем или лицом, принимающим решения у покупателя.
2. Агент не передает вознаграждение сотрудникам, руководителям, закупщикам или представителям покупателя.
3. Агент не обещает покупателю личные выплаты, подарки, бонусы или иные преимущества.
4. Агент получил вознаграждение исключительно за поиск и передачу информации о потенциальном покупателе.
5. Агент обязуется сразу сообщить о конфликте интересов или связях с клиентом.

Формула расчета вознаграждения

Базовая формула: Вознаграждение = фактически оплаченная клиентом стоимость товара без НДС × согласованный процент агента.

Из базы исключать НДС, доставку, возвраты, скидки, штрафы, неустойки, компенсации и иные суммы, которые не являются оплатой товара, если договором не предусмотрено иное.

Пример расчета

Показатель	Пример
Оплата клиента за товар	600 000 руб.
В том числе НДС 20%	100 000 руб.
База для агента без НДС	500 000 руб.
Процент агента	5%
Вознаграждение агента	25 000 руб.

Краткая правовая база

- Агентский договор регулируется главой 52 ГК РФ: агент действует по поручению принципала за вознаграждение.
- Агент обязан представлять отчеты в порядке и сроки, которые указаны в договоре.
- Расходы на агентское вознаграждение должны быть экономически обоснованы и подтверждены документами.
- Режим самозанятых не подходит для деятельности агента в интересах другого лица по агентскому договору, кроме специальных исключений.
- Если деньги фактически передаются работнику/представителю покупателя за влияние на закупку, возникает риск коммерческого подкупа, посредничества в коммерческом подкупе или взятки, если речь о должностном лице.

Этот регламент не заменяет юридическую проверку спорных сделок. Все нестандартные ситуации с сотрудниками покупателя, госзаказом, крупными процентами, наличными или выплатами третьим лицам нужно согласовывать отдельно.